索 引 号：	0028/2023-00034
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2023-11-22
文　　号：	
关 键 词：	

巴中市晟华建材有限公司“8.13”一般车辆伤害事故调查报告

2023-11-22 11:38　来源： 县应急管理局

2023年8月13日17时17分许，通江县铁溪镇朱元村肖家河处，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经县人民政府授权同意，8月14日，成立了由急管理局牵头，县公安局、县总工会、县自规局、县交运局、县经信局、铁溪镇政府等单位为成员的巴中市晟华建材有限公司“8.13”一般车辆伤害事故调查组

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

一、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2023年8月13日17时17分许，吉某某驾驶渝D678**重型自卸货车，由通江县路元矿业有限公司铁溪镇瓜地湾矿区向万源市竹峪镇国碌建材加工厂运输矿石车辆行驶至铁溪镇朱元村肖家河处，车辆失控驶入通江县瑞元建材有限公司石料加工厂第四平台后坠落至第三平台侧翻，造成驾驶员吉某某受伤，经120医务人场抢救无效死亡。

(二)救援及应急处置情况

8月13日17时17分，通江县瑞元建材有限公司装载机驾驶员程某看到渝D678**重型自卸货车从石料加工厂第四平台快速驶入第三平台后侧翻，货车驾驶室变形，驾驶员被卡在驾驶室里，立即电话联系公司铲车和地磅管理人员赵某。赵某接报后随即电话报告给通江县路元矿业有限公司副总经理康某某，同时拨打了急救电话、110报警电话。康某某接到事故报告后，于17时20分和赵某、向某某赶到现场开展人员救援。8月13日18时许，铁溪中心卫生院医护人员赶到现场，护人员现场抢救无效后确认吉某某死亡。随后，铁溪镇人民政府、铁溪派出所、县消防救援大队、县应急管理局、县自规局等单位相关人员赶到事故现场组织开急处置及事故调查工作。8月18日，巴中市晟华建材有限公司与死者亲属积极协商，双方达成和解并签订了补偿协议，相关费用已支付到位。

二、基本情况

(一)事故发生单位基本情况

巴中市晟华建材有限公司。统一社会信用代码：91511********26153，成立日期：2014年5月16日，核准日期：2020年9月18日，法定代表人：邓某，企型：有限责任公司(自然人投资或控股)，行业：批发业，企业地址：四川省巴中市通江县朱元乡肖家河村五社，经营范围：销售建材；销售水泥及水泥制品；石工、销售；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售日用杂品；工艺品百货零售服务；矿山工程；建筑工程；从金属矿山和黄金矿山回收的硫精矿、硫铁萤石、磷等非金属原料加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关单位情况

渝D678**重型自卸货车。2023年1月，吉某某将个人全资购买的渝D678**重型自卸货车挂靠到重庆洲沫商贸有限公司，双方签订了《重庆洲沫商贸有限公运车辆服务合同》《安全承诺书》，车辆使用性质为营业货车，品牌型号为神鹰YG5310ZLJA**自卸垃圾车，车辆识别号LGAX5DF52K90030**，发动机号码K7**，车辆检验有效期至2024年6月，车辆状态正常。重庆洲沫商贸有限公司《道路运输经营许可证》（渝交管许可字5001010222**号）、渝D678**重型自卸《道路运输证》（渝交运管渝字5001010349**号）均在有效期内。

吉某某持有B2机动车驾驶证，未取得货运车辆道路运输从业资格证。2023年8月11日至事故发生时，吉某某驾驶渝D678**货车在巴中市晟华建材有限公司运输工作，未与该公司签订用工合同。

（三）事故相关情况

1.现场勘验情况。事故发生时间为8月13日17时17分许,照明条件为白天，晴天，视线良好。事故现场位于通江县路元矿业有限公司铁溪镇瓜地湾矿区至肖家段（通江县瑞元建材有限公司加工厂第三平台内），水泥路面，南北走向，路面宽6.15米，坡度6度，路侧无护栏。

根据现场勘查和有关人员描述：事发时，吉某某按照巴中市晟华建材有限公司安排，驾驶渝D678**号重型自卸货车从通江县路元矿业有限公司铁溪镇瓜地矿区向万源市竹峪镇国禄砂石加工厂运输矿石，当车辆行驶至铁溪镇朱元村肖家河路段处失控冲出路面，驶入通江县瑞元建材有限公司加工厂第四平台，并从第台边沿滚落至第三平台后侧翻，车头损毁并驾驶室严重变形。第四平台地面内有明显的汽车轮胎行驶痕迹、长15.8米（其中：从道路进入平台段痕迹较浅、米，至平台边沿段痕迹较深、长度7.5米），轮距2.4米，第四平台与第三平台垂直高度7.2米。

2.涉事车辆鉴定情况。8月14日，通江县应急管理局委托巴中先锋机动车司法鉴定所对渝D678**号重型自卸货车转向系统、行车制动及轮胎安全技术状况进定，并出具《司法鉴定意见书》（巴先司鉴〔2023〕车鉴字0194号）。鉴定意见为：（一）被鉴定渝D678**重型自卸货车所检转向系统安全技术状况，符合国准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第6条之相关规定。（二）被鉴定渝D678**重型自卸货车一轴右轮、二轴左、右轮及三轴左轮、四轴左轮制动鼓达到报废尺寸；一轴左轮制动鼓、片工作面均大面积锈蚀，无制动摩擦痕迹；二轴左轮制动鼓工作面高温发蓝；行车制动安全技术状况不符合国家标准GB7258-7《机动车运行安全技术条件》第7.2.3、7.2.4条之相关规定。（三）被鉴定渝D678**重型自卸货车所检轮胎一轴左轮胎冠及三轴左轮胎冠各见一处局部陈旧层，均可见帘布层；三轴左、右轮胎花纹不一致；轮胎安全技术状况不符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第9.1.3、9.1.8条之相关规定。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成吉某某1人死亡。吉某某，男，汉族，38岁，户籍登记住址为重庆市城口县复兴街道**村*组**号，系渝D678**重型自卸货车所有人。

事故直接经济损失约100万元。主要为死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费等。

三、事故原因和事故性质认定

(一)事故原因

通过现场勘查、调查询问、技术鉴定和科学分析，事故调查组认为造成此起事故发生的原因是:

1.直接原因

渝D678**重型自卸货车行车制动安全技术状况、轮胎安全技术状况不符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定，是导致此次事故的直接原因。

2.间接原因

（1）吉某某，未对渝D678**重型自卸货车安全状况进行经常性检查和维护，个人未取得道路运输从业人员资格证。是导致此次事故发生的间接原因之一。

（2）巴中市晟华建材有限公司，未建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度，对本单位运输车辆安全状况、驾驶人员从业资格审核把关不严；二是对人员安全生产教育培训不到位，致使从业人员不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急处置，是导致事故发生的另一间接原因。

（二）事故性质

经事故调查组分析认定，巴中市晟华建材有限公司“8.13”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

巴中市晟华建材有限公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、规章制度等不完善，未对本单位运输车辆的行驶证、道路运输证及驾驶人员的证、货运从业资格证等相关资料进行审验，未建立本单位使用车辆、驾驶人员档案；安全生产教育培训不到位，未对本单位新进驾驶员吉某某开展安全生产三级培训，无从业人员作业过程安全监管措施。

（二）事故责任人员

吉某某，未对渝D678**重型自卸货车安全状况进行经常性检查和维护，个人未取得道路运输从业人员资格证；经司法鉴定：渝D678**号重型自卸货车行动、轮胎安全技术状况不符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关规定。

五、事故责任认定及处理建议

(一)事故单位责任认定及处理建议

巴中市晟华建材有限公司。安全生产主体责任落实不到位，安全生产责任制、规章制度等不完善；安全生产管理不到位，未对进入本单位从事运输车辆的证、道路运输证及驾驶人员的驾驶证、货运从业资格证等相关资料进行审验，未建立本单位使用车辆、驾驶人员档案；安全生产教育培训不到位，未对本单位新驶员吉某某开展安全生产三级教育培训，无从业人员作业过程安全监管措施。对事故的发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对该公司进行处理。

(二)事故相关人员责任认定及处理建议

1.吉某某，系渝D678**重型自卸货车所有人（驾驶员）。未取得货运从业资格证，驾驶不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》技术标准的货运上路行驶，导致车辆失控冲出道路侧翻，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.李某某，巴中市晟华建材有限公司总经理。未认真贯彻落实安全生产主体责任要求，未认真履行安全生产主要负责人管理职责，未组织制定并实施安全生育和培训计划，未有效督促、检查安全生产工作，未及时发现、消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要管理责任。

建议由通江县应急管理局依法对其进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露了货物运输企业在安全生产管理方面存在的不足。为预防同类事故再次发生，特提出以下整改和防范措施:

(一) 巴中市晟华建材有限公司。要深刻吸取事故教训、引以为戒，严格按照安全生产法律法规标准规范要求，进一步建立健全安全生产责任制等安全生产管
度，提高主体责任落实的针对性、实效性和可操作性，制定完善清晰的工作规范;全面有效开展岗前教育培训工作，着重提升企业驾驶员安全意识和安全驾驶能
期开展安全生产培训教育，提高安全管理人员和其他从业人员落实企业主体责任的能力;督促货物运输企业和车辆实际所有人做好车辆维修、保养和检测，严禁存
全隐患的车辆上路运营，确保人、车、环境始终处于安全平稳运行状态，切实履行安全生产企业主体责任。

(二)通江县交通运输局。作为车辆运营行业主管部门，要严格落实国家、省、市的文件及会议精神，全面部署、防范和遏制经营性道路交通事故，积极联合
职能部门主动开展安全生产专项整治行动，加强行业监管执法力度，不定期排查交通运输企业的车辆、GPS线路监管监控、安全风险和事故隐患等情况，发现隐
立即整改，不能按时整改落实的，责令停产或停车整顿。针对此起事故，县交通运输局要牵头会同辖区乡镇、相关部门针对此事故召开事故警示大会，务必将此
情况传达到交通运输企业，让企业从事故中吸取教训，坚决杜绝同类事故再次发生。

巴中市晟华建材有限公司“8.13”一般车辆伤害事故调

2023年9月